

Migration: Österreich ruft Notlage aus Das Nachbarland stoppt den Familiennachzug wegen eines besorgniserregenden Anstiegs

Migration: Österreich ruft Notlage aus; Das Nachbarland stoppt den Familiennachzug wegen eines besorgniserregenden Anstiegs

Die Welt

Dienstag 11. März 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 2; Ausg. 49

Length: 860 words

Byline: Ricarda Breyton

Body

Drei Seiten ist der Brief lang, den der österreichische Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch verfasste und an die EU-Kommission nach Brüssel schickte. Karner begründet darin, warum Österreich den Familiennachzug zu anerkannten Flüchtlingen aussetzt. Der Brief liegt WELT vor, das österreichische Innenministerium hat die Echtheit bestätigt.

In Deutschland, wo Union und SPD gerade über die künftige Migrationspolitik verhandeln, dürfte mancher das Dokument mit Interesse lesen. Denn Österreich argumentiert mit einer Überlastung der Aufnahmekapazitäten, mit einer Gefährdung der Ordnung und beruft sich auf eine Ausnahmeklausel im EU-Recht, die den Mitgliedstaaten in Notlagen grundsätzlich nationale Alleingänge erlaubt. Mehrmals zitiert Karner Artikel 72 des sogenannten EU-Arbeitsweisevertrags (AEUV). Der Paragraph erlaubt es Mitgliedstaaten, zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit in außergewöhnlichen Lagen ausnahmsweise von Bestimmungen des EU-Rechts abzuweichen.

Auch CDU-Chef Friedrich Merz brachte vor der Wahl Artikel 72 ins Spiel. Die Union spielte mit dem Gedanken, sich auf die Ausnahmeklausel zu berufen, um Zurückweisungen an den Grenzen durchzusetzen. Bislang lehnten das die Sozialdemokraten in Deutschland ab. Ein nationaler Alleingang nach Artikel 72 sei nicht angezeigt, heißt es etwa in einem internen Dokument der SPD-Bundestagsfraktion aus dem Januar. Die Voraussetzungen für die Anwendung der Regelung seien sehr hoch. Österreich, in dem die konservative ÖVP zusammen mit den Sozialdemokraten und den Liberalen regiert, hält die Voraussetzungen offensichtlich für erfüllt. Die Zahlen aus den vergangenen Jahren zeigten einen besorgniserregenden Anstieg, heißt es im Dokument. Allein 2023 seien rund 9000 Familienangehörige von Schutzberechtigten eingereist, darunter viele Personen im schulpflichtigen Alter. Insgesamt seien seit 2016 mehr als 30.000 Einreisen von Familienangehörigen aus Syrien erfolgt, zusätzlich zu den Asylbewerbern selbst.

Durch diesen Zuzug sind unsere Systeme ausgelastet, beziehungsweise haben die Kapazitätsgrenzen bereits überschritten, sodass die Ordnung innerhalb dieser Systeme nicht mehr gegeben ist. Insbesondere der

Migration: Österreich ruft Notlage aus Das Nachbarland stoppt den Familiennachzug wegen eines besorgniserregenden Anstiegs

Bildungsbereich, aber auch der Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, das Wohnungswesen und das Sozial- und Gesundheitssystem seien belastet oder gar überlastet. Aus Sicht Österreichs ist dadurch das Land im Gesamten in Gefahr: Das Bildungssystem ist jener Bereich, der Österreich als Gesellschaft und Volkswirtschaft mit den nötigen Fähigkeiten ausstattet, als Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft im globalen Wettbewerb erfolgreich zu sein, heißt es im Brief. Umgekehrt führt eine mangelhafte Bildung in Dienstleistungs- und Wissensgesellschaften zu geringeren Perspektiven und führt in weiterer Folge zu Auswirkungen in den Bereichen öffentliche Sicherheit, wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und beeinträchtigt damit den Wohlstand und die sozialstaatlichen Strukturen. An anderer Stelle heißt es, dass der soziale Frieden aufrechterhalten werden müsse.

Dann kommt Karner zum Kern: Der Begriff der öffentlichen Ordnung und inneren Sicherheit, den Artikel 72 des AEUV verwendet, umfasst im Lichte der bisherigen Rechtsprechung jedes nichtwirtschaftliche Grundinteresse einer Gemeinschaft und ist daher weiter zu verstehen als die Sicherheitsinteressen eines Staates. Ein funktionsfähiges Bildungswesen sei hier einzuordnen. Unter Anwendung von Artikel 72 des AEUV wird Österreich daher den Familiennachzug grundrechtskonform vorübergehend aussetzen. In einem weiteren Schreiben wolle man noch mehr Datenmaterial zur Verfügung stellen, um die Berufung auf die Ausnahmeklausel zu stützen.

Ob Österreich mit dieser Argumentation bei der EU-Kommission und dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) durchkommt, ist offen. Dennoch könnte der Schritt Auswirkungen haben auf Deutschland.

Für Deutschland ist die Entscheidung aus Österreich aus mehreren Gründen relevant, sagt der Konstanzer Asylrechtsexperte Daniel Thym WELT. Es zeigt sich: Die Berufung auf eine Notlage nach Artikel 72 des EU-Arbeitsweisevertrags greift um sich. Nicht nur Polen hat inzwischen Artikel 72 aktiviert, sondern auch Österreich. Die SPD in Deutschland kann schlecht sagen, dass ein solcher Schritt definitiv europarechtswidrig wäre, wenn die Sozialdemokraten in Österreich genau das mittragen. Allerdings sinkt laut Thym die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland mit einer Berufung auf die Notlage vor dem EuGH durchkäme. Wenn sich immer mehr Staaten auf Artikel 72 beziehen, dann fliegt die ganze EU-Gesetzgebung auseinander. Das wird der EuGH nicht unterstützen.

Umso wichtiger müsse es für die kommende Bundesregierung sein, mit Österreich und anderen EU-Staaten zusammenarbeiten. Es gibt ein Momentum für migrationspolitische Lösungen auf EU-Ebene, die über die bereits beschlossene EU-Asylreform hinausgehen, etwa mit Blick auf eine sichere Drittstaatenregelung. In Berlin sondieren Union und SPD am Donnerstag weiter. Dabei soll es auch um die Begrenzung der illegalen Migration gehen.

Original Gesamtseiten-PDF

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Österreichs Innenminister Gerhard Karner im Gespräch mit seiner deutschen Amtskollegin Nancy Faeser (SPD) in Brüssel

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Migration: Österreich ruft Notlage aus Das Nachbarland stoppt den Familiennachzug wegen eines besorgniserregenden Anstiegs

Journal Code: DWBE-HP

Subject: EUROPÄISCHE UNION (91%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EU-REGULIERUNG (90%); EUROPARECHT (90%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); FAMILIE (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (79%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (78%); EINWANDERUNG (72%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (72%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (72%)

Geographic: BRÜSSEL, BELGIEN (59%); EU-MITGLIEDSTAATEN (94%); HAUPTSTADTREGION BRÜSSEL (79%); ÖSTERREICH (92%); BELGIEN (79%); SYRIEN (79%); DEUTSCHLAND (74%)

Load-Date: March 10, 2025

End of Document